

감사결과 처분요구서

- 개정 前 적격심사기준이 적용된 물품구매 입찰 관련 민원 조사 -

2018. 6.

KAC 감사실

민원사항 감사 결과

- 개정 前 적격심사기준 적용 물품구매 입찰 관련 민원 조사 -

I. 개 요

1. 감사목적

○○본부의 물품구매 입찰공고(제2018-4호 : 2018년도 ● 외 59종 연간단가구매)에 의해 진행된 사업자 선정과 관련하여 민원인으로부터 부당행위 여부 조사 요청이 있어 이에 대한 사실관계를 확인하여 조치하고자 함

2. 관련근거

- 감사기준시행세칙 제38조(실시계획 등)
- ■■20180308K1(2018.03.08.) : ○○본부의 부당행위 여부 조사 요청

II. 신고내용

1. 민원 개요

- 신고일자 : 2018. 3. 8 (공문발송)
- 민 원 인 : △△ 대표 A
- 민 원 명 : ‘□□공사 ○○본부의 부당행위 여부 조사 요청’

2. 세부 민원내용

- ○○본부의 물품구매 입찰공고(2018. 1. 10 / 제2018-4호 : 2018년도 ● 외 59종 연간단가구매)에 의해 진행된 사업자 선정과정시 최저가 제시자(1순위)인 민원인이 **공고상 붙임 적격심사 세부기준에 의거한 적격심사 자기평가 결과 종합평점이 85점 미만(점수 미달)임을 확인, 낙찰자로서의 지위를 포기함**(포기서 제출 '18.1.18)
- 이후 민원인은 입찰공고에 첨부된 물품구매 적격심사기준이 ‘개정 前 적격심사기준’ 이라는 것을 확인하고, ① ‘개정 前 적격심사기준’ 을 첨부하여 낙찰자를 선정했 **것이 적법하게 진행되었는지의 여부** 조사와 ② **만일 적법하게 진행된 것이 아닐 때에는 2순위자와의 계약 해지와 불이익의 해소를 요청함**
 - ※ 개정된 ‘물품구매 적격심사기준’ 적용 시기 : 2017. 06. 21. 이후 입찰공고 대상

III. 감사 실시

1. 감사대상 : ○○본부 □팀·○팀
2. 감사기간 : 2018. 3. 15 ~ 16
3. 감 사 인 : ●팀장(감사반장), ●팀(3급) B
4. 감사범위 및 내용

- 민원내용에 대한 사실관계 확인
- 물품구매 발주, 입찰진행 과정, 계약 절차의 하자 여부
- 사업자 선정과정상 담당자의 부적절 행위 여부

IV. 감사 결과

1. 총평

- ‘개정 前 적격심사기준’을 적용하여 낙찰자를 선정한 것이 적법한가에 관하여서는 공사의 적격심사기준은 대외적 효력이 없는 내부규정에 불과한 반면, 입찰공고시 함께 첨부된 적격심사기준은 대외적으로 표시되어 해당 공고가 취소되거나 정정되지 않는 한 해당기준에 따라 적격심사가 진행될 것이라는 신뢰가 부여되어 있다고 볼 수 있으며,
- 이에 따라 입찰공고에 첨부된 적격심사기준을 무효로 할만한 특별한 사정이 없는 한 개정된 적격심사기준이 아닌 개정전의 적격심사기준에 의하여 적격심사를 하여야 하고, 그 효력 또한 부정될 수는 없는 것으로써 이미 이루어진 낙찰자 선정 및 계약은 유효한 것으로 판단됨(법률자문 근거)
- 또한, 상기 ‘무효로 하여야 할 특별한 사정’에 대하여는 특정업체에게 특혜나 불이익을 줄 의도가 있었다는 등의 특별한 사정이 확인되어야 할 필요가 있는 바, 입찰공고부터 최종 낙찰자 선정까지의 진행절차를 종합적으로 조사 검토한 결과, 발주부서 및 계약부서 담당자의 단순 실수(착오) 이외에는 입찰절차의 공공성과 공정성이 현저히 침해되었다거나 특정업체에게 특혜나 불이익을 주려 하였던 정황적 증거를 발견할 수 없었음
- 다만, 관련 업무에 철저를 기하지 않고 소홀히 수행함으로써 민원을 야기하게 하는 등 공사의 대외 신뢰도에 악영향을 끼치는 상황이 발생하였으므로 관련자에 대한 적절한 처분이 요구됨

2. 세부 감사내용

가. 입찰 및 계약과정에서의 업무수행 적정성

□ 사실관계

- ○○본부 □팀 담당자는 ‘2018년도 연간단가체결 대상품목(청소)’을 ○팀에 제출 하면서 불임문서로 개정 前(15.02.17) ‘물품구매 적격심사세부평가기준(이하 적격심사기준)’을 첨부함(17.11.16)
- ※ 물품구매 적격심사기준 개정일 : '17.06.21(☆실-4702)
- ○○본부 ○팀은 ‘2018년도 연간단가계약 시행계획’을 수립(17.12.22)

※ 단가계약 시행방법

- 입찰방법 : 경쟁입찰
- 낙찰자 결정방법 : 계약이행능력심사(적격심사) 낙찰제

구 분	낙찰자 선정	비 고
추정가격 고시금액 2.1억원 미만	계약이행능력심사	‘중소기업자 우선조달제도’에 따라 제한경쟁
추정가격 고시금액 2.1억원 이상	적격심사	*예가조사 후 고시금액(2.1억원) 이상일 경우 적격심사

- ○팀은 ‘2018년도 ● 외 59종 연간단가 구매’를 위한 입찰 방침 (18.1.10)으로 입찰공고를 시행 : 추정금액이 351,104,046원 이므로 고시금액 2.1억원 이상인 경우의 적격심사기준을 채택하여 공고 시행함

※ 입찰공고 사항 개요

- 건 명 : 2018년도 ● 외 59종 연간단가 구매
- 공 고 일 : '18.1.10 / 전자입찰서 접수 : '18.1.16~1.18 / 개찰(담당자PC) : '18.1.18 13:00
- 입찰방법 : 전자입찰(국가종합전자조달시스템 G2B)
- 낙찰자 결정방법 : 단가총액, 적격심사 낙찰제
- * 기초단가 : 535,285원(단가 총액금액)
- * 연간 추정금액 : 351,104,046원

○ 그러나, 입찰공고상 적격심사기준은 **개정하기 前**(‘15.02.17)의 ‘(우리공사)물품구매 적격심사기준 [별표2]추정가격이 고시금액 이상, 10억원 미만인 물품제조 입찰에 적용되는 적격심사기준’이 첨부됨

○ 이에 따른 입찰가격 개찰(‘18.1.18) 결과 1순위 업체는 △△(대표 A), 2순위 업체는 ▲▲이었음

※ 총 입찰업체 72개사 중 적격업체 31개사, 실적업체(낙찰하한선 미달) 41개사

○ 그러나, △△은 입찰 절차상 진행되는 적격심사기준 자체 평가결과 종합평점이 85점 미만(점수미달)임을 확인, 스스로 낙찰자 지위 포기를 제출함(‘18.1.18)

※ 낙찰자 결정방법

- ① 본 입찰의 예정가격(예비가격 기초금액 기준 $\pm 2\%$ 범위 내에서 작성된 15개의 예비가격 중 선택된 4개를 산출평균한 가격) 이하로 입찰한 자 중 저가순으로 동 물품 적격심사기준 (*붙임 세부기준 참조)에 의거 심사하여 종합평점이 85점 이상인 업체를 낙찰자로 결정
- ② 입찰집행 후 낙찰하한선(입찰가격/예정가격 80.495%) 미만에 해당하는 업체는 별도 통보 없이 적격심사에서 제외

○ 이에 따라, ○○본부 ○팀은 차순위 업체를 대상으로 적격심사서류 제출을 요청하였으며(‘18.01.19), 2순위 업체인 ▲▲(대표 C)으로부터 적격심사 신청서를 접수하고(‘18.01.26) 이를 발주부서인 □팀으로 통보하여 심사를 의뢰함(‘18.01.26)

○ ○○본부 □팀은 위원장 1인, 위원 4인 등 총 5인의 적격심사위원회를 구성(‘18.01.29), 적격심사를 실시(‘18.01.30), 종합평점 85.04점으로 적격판정결과를 ○팀으로 통보함(‘18.01.31)

- 적격심사기준은 최초 입찰공고에 첨부된 ‘개정 前 적격심사기준’을 그대로 적용함

○ ○○본부 ○팀은 ▲▲에 낙찰자결정 및 나라장터(G2B)를 이용한 전자계약 체결을 요청(‘18.02.01)하였고, ‘18.02.02 계약을 완료함

※ 최종 낙찰자인 ▲▲은 4.2 현재 정상적으로 물품 납품 중

○ 그러나, 당초 1순위 업체였던 △△은 첨부된 적격심사기준이 개정된(‘17.06.21) ‘물품구매 적격심사기준’ 아닌 개정 前 적격심사기준이었음을 이유로 본 건의 민원을 제기(‘18.3.8)

- 적격심사기준의 심사항목 중 ‘중소(제조)기업’-‘중기업·소기업·소상공인’에 해당하는 배점이 개정전에는 1.0점, 개정후 배점은 1.5점으로 0.5점이 상향되었음에도 이를 적용하지 않았기 때문에 낙찰자 지위를 포기하였다고 주장

※ 평가항목 중 민원제기 부분

Ⅲ. 신인도 (배점한도 +3점 ~ -2점)

1. 품질관리 등 신뢰정도

【개정 前】

심사항목	평가요소	배점한도	등 급	평 점
안.중소(제조)기업	중소(제조)기업 지원	+3~-2	A. 중소기업, 소상공인 - 중소기업청장(또는 위임 받은 자)에 의해 혁신형(벤처, 기술혁신형, 경영혁신형, 우수그린비즈) 중소기업으로 지정 받은 자 · 혁신형기업이면서 제조기업 · 혁신형기업 - 중기업, 소기업, 소상공인이면서 제조기업 - 중기업, 소기업, 소상공인	2.0 1.5 1.5 1.0

【개정 後】 (시행시기 : ‘17.06.21 이후 입찰공고 건부터 적용)

심사항목	평가요소	배점한도	등 급	평 점
사.중소(제조)기업	중소(제조)기업 지원	+3~-2	A. 중소기업, 소상공인 - 중소기업청장(또는 위임 받은 자)에 의해 혁신형(벤처, 기술혁신형, 경영혁신형, 우수그린비즈) 중소기업으로 지정 받은 자 · 혁신형기업이면서 제조기업 · 혁신형기업 - 중기업, 소기업, 소상공인이면서 제조기업 - 중기업, 소기업, 소상공인	2.5 2.0 2.0 1.5

○ 민원제기 이후 민원인(△△ 대표 A)은 ○○본부 ○팀을 직접 방문(‘18.03.12)하여 차순위자의 심사자료를 열람하였음

- 2순위자 적격심사를 공고상 표시된 동일 심사기준으로 평가하였는지를 확인

□ 조사결과

- 발주부서인 □팀에서는 본 입찰의 적격심사기준 작성시 사업의 규모와 중요성을 감안하여 입찰시행 전 충분한 사전검토를 통해 개정된 기준을 반영하여 계획을 수립하였어야 하나, 이를 소홀히 하였음
- 이로 인해 계약업무 담당부서인 ○팀에서도 입찰시행계획 수립 및 입찰공고 단계에서 '개정 前 적격심사기준'을 첨부하였는 바, 이는 발주부서가 작성한 적격심사기준 등이 공사(公社) 계약기준에 적합한지 재차 면밀히 검토, 확인하였어야 함에도 불구하고 이를 소홀히 하였음
- 결과적으로 입찰공고된 '물품구매적격심사기준'은 2017. 06. 21. 개정·시달된 공사(公社) 「물품구매 적격심사기준」 (별표2)에 따라 작성되어야 하나, □팀 담당자의 과실로 공사 기준과 상이하게 작성되었으며, 그 결과 가격입찰 최초 1순위 업체의 이행능력이 적정하게 심사될 기회를 갖지 못하는 결과를 초래하였음

나. 낙찰자 선정 및 계약의 효력 여부

□ 낙찰결과를 '무효로 하여야 할 특별한 사정'에 대한 법률적 근거 판단

- 개정 前의 적격심사기준이 적용되는 것으로 입찰공고가 되어 적격심사가 이루어진 경우에도 그러한 입찰공고 및 적격심사를 무효로 하여야 할 특별한 사정이 확인되지 않는 한 그 효력 자체를 부정할 수는 없으며, 별도의 계약해제·해지사유가 없는 한 □□공사가 일방적으로 계약을 해제 또는 해지하는 것은 불가한 것으로 판단됨

※ 법적 검토의견 요지

- '개정 前 적격심사기준'을 적용하여 낙찰자를 선정한 것이 적법한가에 관하여서는 공사의 적격심사기준은 대외적 효력이 없는 내부규정에 불과한 반면, 입찰공고시 함께 첨부된 적격심사기준은 대외적으로 표시되어 해당 공고가 취소되거나 정정되지 않는 한 해당기준에 따라 적격심사가 진행될 것이라는 신뢰가 부여되어 있다고 볼 수 있으며,
- 이에 따라 입찰공고에 첨부된 적격심사기준을 무효로 할만한 특별한 사정이 없는 한 개정된 적격심사기준이 아닌 개정前의 적격심사기준에 의하여 적격심사를 하여야 하고, 그 효력 또한 부정될 수는 없는 것으로써 이미 이루어진 낙찰자 선정 및 계약은 유효한 것으로 판단됨

□ 특정업체에게 특혜나 불이익을 줄 의도가 있었는지의 여부 확인

- 입찰공고부터 최종 낙찰자 선정까지의 진행절차에 대해 관련 문서와 담당자 인터뷰 등 종합적으로 조사 검토한 결과, 발주부서 및 계약부서 담당자의 단순 과실(착오) 이외에는 입찰절차의 공정성이 현저히 침해되었다거나 특정업체에게 특혜나 불이익을 주려 하였던 정황적 증거를 발견할 수 없었음

3. 조치 의견

- 상기와 같은 조사결과와 법률적 검토의견 등을 고려하여 종합적으로 판단해 볼 때
 - 낙찰자 선정 및 계약의 효력은 유효함
 - 다만, 사업자 선정을 위한 입찰공고에 반영될 적격심사기준을 사전에 충분한 검토 없이 개정 前 심사기준을 작성 및 첨부하여 민원을 야기하는 등 공사의 대외 신뢰도와 평판에 악영향을 끼치는 상황을 초래한 관련자들에 대한 적절한 처분이 요구됨

[경고] 1명

- 적격심사기준 작성 및 적용 소홀 : ○○본부 □팀 D

[주의] 1명

- 적격심사기준 확인 및 검토 소홀 : ○○본부 ○팀 E

V. 지적사항 총괄 및 처분 일람표

1. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 명)

합 계	변상	징계	시정	경고	주의	개선	권고	통보	고발	모범사례
2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-

2. 처분 일람표

연번	분 야	제 목	처분요구	소관부서
1	물품, 계약	적격심사기준 적용 부적정	경고 1 주의 1	○○본부

붙 임 : 처분요구서 1부. 끝.

경 고 · 주 의 요 구

1

제 목 적격심사기준 적용 부적정
관 계 부 서 ○○본부 ◆단
구 분 물품, 계약
내 용

○○본부 □팀은 '2018년도 ● 외 59종 연간단가 구매'를 위한 입찰을 위해 우리 공사 「물품구매 적격심사 세부기준 : [별표2] 추정가격이 고시금액 이상인 물품 구매입찰」을 포함한 '2018년도 연간단가 체결 대상품목'을 동 본부 ○팀에 제출('17.11.16) 하였다.

○○본부 ○팀은 □팀에서 제출한 계약 의뢰 내용을 입찰공고하면서 발주부서인 동 본부 □팀에서 작성, 제출한 우리 공사 「물품구매 적격심사 세부기준 : [별표2] 추정가격이 고시금액 이상인 물품 구매입찰」을 입찰공고문에 그대로 첨부하여 공고하였다.

우리 공사 「물품구매 적격심사 세부기준」은 '17.06.21 개정(지침 제316호) 되었고, '17.06.21 이후 입찰공고하는 적격심사대상 물품구매부터 이 기준을 적용하여야 한다.

그러나, □팀에서는 「개정 前 물품구매 적격심사 세부기준」을 작성·첨부하여 ○팀에 계약의뢰하였고, ○팀은 동 적격심사 세부기준의 적정성 여부를 검토하지 않고 그대로 입찰공고문에 게시하였다.

※ 입찰공고일 : '18.1.10

그 결과, 입찰 진행 및 낙찰자 선정 과정에서 적격심사 1순위 업체인 △△ 업체는 개정된 적격심사 세부기준에 의하면 적격업체가 될 수 있는 기회를 상실할 수 있는 결과를 초래하였고, 민원발생에 이르게 되었다.

조치할 사항

- ① ◇실장은 물품구매 계약업무를 소홀히 처리한 관련자에 대하여 '경고' 및 '주의' 조치하시기 바랍니다.
 - 관련자(경고) : ○○본부 □팀 D
 - 관련자(주의) : ○○본부 ○팀 E
- ② ○○본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.